

מסורת הש"ס

^[א] [בכרות ט. וש"נ], ^[ב] מכות טז. תמורה ג., ^[ג] [מוספ' דמכות פ"ד], ^[ד] [נ"י בתמורה], ^[ה] [לעיל כ:], ^[ו] לעיל ג: מכות טו: תמורה ג: [פסחים כג:], ^[ז] [בבב"מ א"י אלא א"ר אבהו], ^[ח] [לעיל ג:], ^[ט] לעיל ג: לקמן כו: [תמורה ג:], ^[י] [לעיל ג: לקמן כה: תמורה ג:], ^[כ] [דף כו:], ^[ל] [לקמן כו:], ^[מ] [במכות טז. אמר הש"ס קש"א דר' יהודה חזקוני ומשני לא קש"א הא דריה הא דריה ור"ע],



תורה אור השלם
1. וְלֹא תִשְׁבַּעוּ בְּשִׁמְי לִשְׁקֵר וְחִלְלֵתָ אֶת שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֱנִי יְיָ וְיִקְרָא יְיָ אֱלֹהֶיךָ כִּבְלֵי יִשְׂרָאֵל
2. אִישׁ בִּי יִמָּר בְּדָר לִי אוֹ הִשְׁבַּע שְׁבַעַה לְאִסָּר אֶסֶר עַל נִפְשׁוֹ לֹא יִחַל דְּבָרָא קִבְלֵי הָא מִפּוּי עֲשִׂינָהּ וְיִקְרָא ג'
3. לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְשׁוֹא בִּי לֹא יִנְקָה יְיָ אֶת אִשְׁרֵי יִשְׂא אֶת שְׁמוֹ לְשׁוֹא־שְׁמוֹת כ'



מוסף רש"י

בשם. בשמו של הקב"ה (תמורה ג.). נשבע מנזל. דלוקס (שם). אין מנזקין אותו. דמכיו כי לא ינקה ה' (שם ג.) ה' הוא ינקה אצל ב"ד כו' (לעיל ג.) אשכחן שבועת שרא. דכתיב אשר יבי אלא שמי לשוא, והיינו שבעת שוא כגון נשבע לשנות את הדיעות לחדס' (שם) כגון לא האיש שהוא אשה ועל האנן שהוא זכר, דשוא משמע דבר שאינו כל כולו כמו (יטעיה ה' מושבי העון בתבלי השוא (לעיל ג.) שבועת שקר. שבעה שאינו ניכר אם אמת אם לאו (לעיל ג.) מפרש לקמן סי' דמי, מנזל. דלפי עלה (תמורה ג.) לאו שיש בו מעשה שחיי אכל ועשה מעשה (שם) שאובל ולא אכל. דלאו היינו מעשה (שם). האי מי לוקה. תמימי (שם) תרווייהו. פטור אינו לוקה. ממוקמת דלא תשא (פסחים ג.) ומיהו טעמיה דמר לאו כי טעמיה דמר (מכות טו: דבג"ז קע"ג ג.) אובל ולא אכל. עבר על שבעתו כשחש ויבט ויבט ואין כאן מעשה, והנהלת ספק נמי הויה שהי מלה זמן לשבעתו כל היום (מכות טו:). משוב הדוח לא שאין בו מעשה. אכל משום התראת ספק לא הוה מפרש, דהתראת ספק שמה התראת (ש"ס). דהיה התראת ספק. וכי מתהיי ביה אכלתו הויה פן מעבור על השבעה. שמה יעבור שמה לא יעבור על התראתו, דעדיין יש שהות ביום (פסחים ג:) דלי אחרו ביה הויה כתי שמהלל הככר ששבעת עליו יכול לומר אין לי בית מיוחד בהתהלל זו, דלמתי יש לי שהות, וכן כל היום כולו, ואפילו כי עבר היום

קמ"ל כדמשני ליה. לקמן: **ואינעיים אימא**. הא דקמתי שוא ושקר אחת הן לומר לך כשם שמיניא קרבן על שבעת שקר כך מיניא קרבן על שוא דאכלתי ולא אכלתי ור"ע היא דמחייב במתניתין (נ"ע:)] לשעבר כלהבא: **נשבע להחליף**. לשנות את האמת בשבעתו היינו לשעבר כגון אכלתי ולא אכל לא אכלתי ואכל: **אימא נשבע ומחליף**. נשבע לעשות ואחר כך החליף את דברו ולא עשה או שלא לעשות ועשה: **ואוהרסייה מלא פשעו בשמי לשקר**. והכי משמע שבעת שבעה לא תשא שקר דהיינו לשעבר: לא יחל להבא הוא דאילו לשעבר כבר החל משנשבע: **לשנות אם הידוע**. על האיש שהוא אשה: **והא דרבי אבהו**. הא דא"ר ירמיה לעיל א"ר אבהו דאמר משמיה דר' יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר לאו פטירוס אמר ר' אבהו צהאי ליגנא אלא מכללא אימתר דשמעיה ר' ירמיה לר' אבהו צחא מילתא דאיירי בה ר' יוחנן שבעת שקר ואוקמה רבי אבהו צאכלתי ולא אכלתי מההוא כללא א"ר ירמיה משום ר' אבהו א"ר יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר: **ומאי כללא דאמר רב אידי כו'**. ומסקנא סיפא דשמעמא א"ר אבהו תשא צאכלתי ולא אכלתי: **חוץ מנשבע ומימר ומקלל אם חזירו בשם**. המיוחד.

והא מילתא עיקרה צפ"ק דתמורה והתם מפורש טעמא דמימר ומקלל והכל נשבע לחודיה מפרש משום גררל דמכללא אימתר דר' אבהו: **אי כתיב כי לא ינקה כדקאמרין:** **והוי זה גרסין:** ה"ד. דלעטרין למילף מלשוא לשוא: **ההראש ספק**. ספק אם יעבור על התראה אם לאו שיכול לומר עדיין יש שהות ביום ואין המתרה יכול לבזין שיעבור היום בתוך כדי דבור של התראה: **וא"ר אבהו סהא**. הך שבעת שקר דא"ר יוחנן דאיתרצאי מלשוא לשוא צאכלתי ולא אכלתי: **ומאי שגא**. הך מאובל ולא אכל הא כבולו לאו שאין בו מעשה **יניחו: צפירוש ריבסה תורה כו'**. מדאפקיה צלשון שוא: **מה שוא לשעבר**. נשבע לשנות את הידוע לחדס' אף שקר דלשעבר איתרצאי למלקות ולא לשקר להבא ומההוא כללא א"ר ירמיה משום ר' אבהו אכלתי ולא אכלתי שקר: **שבעה שמה אובלנה**. לקמן מפרש צפירקין (י) למה לי למינקט מלת שבעות: **אינו חייב אלא אחת**. דאין שבעה חלה על שבעה דכיון דנשבע שבעה ראשונה הוה לה שבעה שניה לקיים את המנחה ותנן במתניתין (י) דפטור: **לא למעוטי מקרבן**. וזו היא אשגגתה קאי: **זו היא דעל שבעה קרבן**. אצל שבעה לשעבר לימא צקרבן ור' ישמעאל היא דאמר במתני' [כה:] אינו חייב אלא על העמיד:

^{אימא}

אכלתי ולא אכלתי דלא לקי לא למעוטי אכלתי ולא אכלתי מקרבן זו היא דעל שגגתה קרבן עולה ויורד אבל אכלתי ולא אכלתי לא ור' ישמעאל היא ^{דאמר אינו חייב אלא על העתיד לבא אבל מילקא לקי}

קמ"ל כדמשני ליה. לקמן: **ואינעיים אימא**. הא דקמתי שוא ושקר אחת הן לומר לך כשם שמיניא קרבן על שבעת שקר כך מיניא קרבן על שוא דאכלתי ולא אכלתי ור"ע היא דמחייב במתניתין (נ"ע:)] לשעבר כלהבא: **נשבע להחליף**. לשנות את האמת בשבעתו היינו לשעבר כגון אכלתי ולא אכל לא אכלתי ואכל: **אימא נשבע ומחליף**. נשבע לעשות ואחר כך החליף את דברו ולא עשה או שלא לעשות ועשה: **ואוהרסייה מלא פשעו בשמי לשקר**. והכי משמע שבעת שבעה לא תשא שקר דהיינו לשעבר: לא יחל להבא הוא דאילו לשעבר כבר החל משנשבע: **לשנות אם הידוע**. על האיש שהוא אשה: **והא דרבי אבהו**. הא דא"ר ירמיה לעיל א"ר אבהו דאמר משמיה דר' יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר לאו פטירוס אמר ר' אבהו צהאי ליגנא אלא מכללא אימתר דשמעיה ר' ירמיה לר' אבהו צחא מילתא דאיירי בה ר' יוחנן שבעת שקר ואוקמה רבי אבהו צאכלתי ולא אכלתי מההוא כללא א"ר ירמיה משום ר' אבהו א"ר יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר: **ומאי כללא דאמר רב אידי כו'**. ומסקנא סיפא דשמעמא א"ר אבהו תשא צאכלתי ולא אכלתי: **חוץ מנשבע ומימר ומקלל אם חזירו בשם**. המיוחד.

והא מילתא עיקרה צפ"ק דתמורה והתם מפורש טעמא דמימר ומקלל והכל נשבע לחודיה מפרש משום גררל דמכללא אימתר דר' אבהו: **אי כתיב כי לא ינקה כדקאמרין:** **והוי זה גרסין:** ה"ד. דלעטרין למילף מלשוא לשוא: **ההראש ספק**. ספק אם יעבור על התראה אם לאו שיכול לומר עדיין יש שהות ביום ואין המתרה יכול לבזין שיעבור היום בתוך כדי דבור של התראה: **וא"ר אבהו סהא**. הך שבעת שקר דא"ר יוחנן דאיתרצאי מלשוא לשוא צאכלתי ולא אכלתי: **ומאי שגא**. הך מאובל ולא אכל הא כבולו לאו שאין בו מעשה **יניחו: צפירוש ריבסה תורה כו'**. מדאפקיה צלשון שוא: **מה שוא לשעבר**. נשבע לשנות את הידוע לחדס' אף שקר דלשעבר איתרצאי למלקות ולא לשקר להבא ומההוא כללא א"ר ירמיה משום ר' אבהו אכלתי ולא אכלתי שקר: **שבעה שמה אובלנה**. לקמן מפרש צפירקין (י) למה לי למינקט מלת שבעות: **אינו חייב אלא אחת**. דאין שבעה חלה על שבעה דכיון דנשבע שבעה ראשונה הוה לה שבעה שניה לקיים את המנחה ותנן במתניתין (י) דפטור: **לא למעוטי מקרבן**. וזו היא אשגגתה קאי: **זו היא דעל שבעה קרבן**. אצל שבעה לשעבר לימא צקרבן ור' ישמעאל היא דאמר במתני' [כה:] אינו חייב אלא על העמיד:

אי כתיב כי לא ינקה ה' ה' הוא דאינו מנקה דכתיב כי לא ינקה ה' ה' הוא דאינו מנקה אבל ב"ד של מטה מלקין אותו ומנזקין אותו ואשכחן שבועת שוא שבועת שקר מנזל ר' יוחנן דידיה אמר לשוא לשוא שתי פעמים אם אינו ענין לשבועת שוא תנהו ענין לשבועת שקר והוי בה ר' אבהו האי שבועת שקר ה"ד אילימא שבעה שלא אוכל ואכל לאו שיש בו מעשה הוא ואלא דאמר שבעה שאובל ולא אכל האי מי לוקה והא י'אימתר שבעה שאובל כבר זו היום ועבר היום ולא אכלה רבי יוחנן ור"ל דאמרי תרווייהו אינו לוקה ר' יוחנן אמר אינו לוקה משום דהיה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ור"ל אמר אינו לוקה משום דהיה התראת ספק והתראת ספק לא שמה אכלתי ומאי שנא י'אמר רבא בפירוש ריבתה תורה שבועת שקר דומה לשוא מה שוא לשעבר אף שקר נמי לשעבר אייתיביה רבי ירמיה לרבי אבהו י'שבועה שלא אוכל כבר זו שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת זו היא שבועת בטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד זו היא למעוטי מאי לאו למעוטי

אכלתי ולא אכלתי דלא לקי לא למעוטי אכלתי ולא אכלתי מקרבן זו היא דעל שגגתה קרבן עולה ויורד אבל אכלתי ולא אכלתי לא ור' ישמעאל היא ^{דאמר אינו חייב אלא על העתיד לבא אבל מילקא לקי}

^{אימא}

יכול לומר שבה הייתי ולא נזכרתי לא בשבעה ולא בהתראה ואינו לוקה (תמורה ג.). **תהא באכלתי ולא אכלתי**. כלומר מהא שבעת שקר צנבע שגא אכל ואכל, או שאכל ולא אכל, דהכל ליכא שום מעשה, דהא לשעבר נשבע (שם). **ומאי שנא**. כלומר מאי ליריא דהא מוטעם אובל ולא אובל מנלקות, טפי מחלתי ולא אכלתי, הא צמרייהו ליכא שום מעשה (שם). **שבועת שקר דרומה דקא**. כדמפתח לעיל לשוא לשוא שמי פעמים (שם) הך שבעת שקר דקא מרזינן מרבינא דלשוא לשוא לא רכמה תורה אלא לגקר לשעבר, כגון אכלתי או לא אכלתי, שמשעה שנשבע יתנה שבעה מפיו לשקר, דומיא דשבעת שוא, דלמיא אפקה צלשון שוא למימרא דנשבער קמיירי (לעיל ג.). מה שוא לשעבר. נשבע לשנות את הידוע עבר את שבעה משיאתה מפיו

(שם) ^{אז:} דכי נשבע על עמוד של אבן שהוא על סף היינו לשעבר, דלשעבר קודם שנשבע הויה אבן כמו שהיה עכשיו, אף שקר נמי לשעבר. דהיינו אכלתי ולא אכלתי, לפסוקי אובל ולא אובל להבא (תמורה ג.). **שבועה שלא אוכל כבר זו כו'**. דהא נשבע מלת יומני שלא יאכל אותו כבר, אינו חייב אלא אחת. דאין שבעה מלה על שבעה (שם ולקמן כו:) דמאחר שבעה עליו שבעה ראשונה נאסרת עליו, וכי הדך אישתבע ה"ל נשבע לקיים את המנחה ותנן לקמן (כו). נשבע לקיים את המנחה ולא קיים פטור משבעות קרבן (לעיל ד. וצ"ל מקרבן שבועות). זו היא שבועת בטוי. דקאמר קרא לנעט בשפתים להרע או להטיב וגו', וזו היא שבעה בטוי שמשניא שבעתו שלא יאכל אותו כבר, אצל לא גזיל מרירי להכריה. אצל שבעת שבעות שבעות הספקין מיניא על הדיון כשגגה אשם (שם). **אבל אכלתי ולא אכלתי לא**. לא מיימי קרבן, משום דלהרע או להטיב גבי קרבן קאי, אלא על העתיד לבא. דייק להרע או להטיב לקמן צפ"ג (לעיל ג.).

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כא.

קמ"ל כדמשני ליה. ור"ת א"כ צלא דיבור אחד נאמרו דרשנין ליה מה' לא ינקה אצל ב"ד של מטה מלקין אותו וי"ל דהשתא הדר ביה ממאי דאמר דדיבור אחד נאמרו ומיהו צירושלמי ובסיפרי מוכח כהדיא דדיבור אחד נאמרו דקאמר התם שוא ושקר דדיבור אחד נאמרו וכן מחלליה מות יומת וציוס השבת כו' ולגישנא דצסמון דאכלתי ולא אכלתי שקר וילין מלשוא לשוא ב' פעמים אינטרין שפיר הא דצלאו אחד נאמר משום דלאיכא למיפיק דרשא דרשא דרשא כדפריך לקמן ומאי שגא פירוש אפי' אובל ולא אובל נמי ומשני צפירוש ריבסה תורה כו' והיינו דצלאו אחד נאמרו כדפרישית צפ"ק (דף ג: ד"ה צפירוש) ואינטרין נמי דרשא דלשוא לשוא משום דלא נאמרו דדיבור אחד לענין שבעה אלא לענין עדות דצדכרות הראשונות כתיב לא מענה דרעך עד שקר וצדכרות האחרונות עד שזא אצל השתא דכתיב לשוא לשוא ילפינן שפיר צפ"ק (דף ג: ד"ה צפירוש) ואינטרין נמי דרשא דלשוא לשוא משום דלא נאמרו דדיבור אחד נאמרו לענין עדות דלא מרזינן אלא אכלתי ולא אכלתי: **חזין מנשבע ומימר כו'**. תימנה והא ר' יוחנן אית ליה צהשוכר את הפועלים (ב"מ 5: וס) גבי חסמה צקול והנהיגה צקול עקימת פיו הוי מעשה וי"ל דשאני התם דדיבור עושה מעשה שהצדמה נמנעת מלאכול והוי כמו מימר דא"ל רבי יוחנן לתנא לא תיתי מימר דדיבור קעביד מעשה צריש תמורה (דף ג:) ור"ת והא צפ' ד' מיתות (פסגדיו סה: וס) גבי הא דמשני לר' יוחנן דעקימת שפתי דנמדף לא הוי מעשה משום דיטו צקול ופריך עליה מחסמה צקול והנהיגה צקול דאמר ר' יוחנן דעקימת שפתי הוי מעשה ומאי קושיא התם משום דדיבור קעביד מעשה וי"ל דהתם משום עדים זוממים פריך דלא חשיב להו מעשה אע"ג דמתחייב הנדון על דס וסס מפורש יומת: **חזין מנשבע ומימר וכו'**. ור"ת וליחשוב נמי עדים זוממים ומוציא ש"ר ואע"ג דעדים זוממים קריניהו רחמנא מעשה צריש צ"ק (דף ה:) ומוציא שס רע נמי קאמר רבי יהודה גופיה צכתבות צפרק נערה (דף מו:) דאינו חייב עד שישכור עדים מ"מ חשזי אין צהן מעשה דהא צפ"ק דמכות (דף ד: וס) יליף מנייה ר' יהודה צעלמא דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וי"ל כיון דכתיב צהו מלקות צהדיא לא חש למיתנייהו א"נ אין למדין מן ההללות אפי' צמקוס שנאמר צהן חוץ י' והא לא תקשי דהכל קאמר רבי יהודה דלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו והתם קתקאי דלוקין דהכל משמיה דרבי יוסי קאמר לה: **אמר קרא בי צא ינקה כו'**. ור"ת אמאי לא נפקא לן צריש אלו הן הלוקין (מכות יג:) דלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו מדאינטרין קרא צנשבע וצמקלל חזירו צסס דאדמר צריש תמורה (דף ג:) ויש לומר דלמלא לא הוה דרשנין להכי הני קראי:

ומה

באובל ולא אכל פטור לר' יוחנן. ובאכלתי ולא אכלתי מחייב ליה מלקות. ופריך רבא בפירוש רבתה תורה שבועת שקר דומיא דשבועת שוא דבילווחות הראשונים כתיב לא תענה ברעך עד שקר. ובילווחות האחרונים כתיב עד שוא. ללמוד דשוא ושקר אחד הוא. מה שוא לשעבר הוא אף שקר נמי לשעבר הוא: איני דאכלתי ולא אכלתי חייב מלקות והתנן בפרקין שבעה שלא אוכל כבר זו. שבעה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכל ואכלה אינו חייב אלא אחת. וזו היא שבועת בטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה כו'. מאי לאו זו היא דלקי ולמעוטי אכלתי ולא אכלתי ממלקות. ופריךנן

(שם) ^{אז:} דכי נשבע על עמוד של אבן שהוא על סף היינו לשעבר, דלשעבר קודם שנשבע הויה אבן כמו שהיה עכשיו, אף שקר נמי לשעבר. דהיינו אכלתי ולא אכלתי, לפסוקי אובל ולא אובל להבא (תמורה ג.). **שבועה שלא אוכל כבר זו כו'**. דהא נשבע מלת יומני שלא יאכל אותו כבר, אינו חייב אלא אחת. דאין שבעה מלה על שבעה (שם ולקמן כו:) דמאחר שבעה עליו שבעה ראשונה נאסרת עליו, וכי הדך אישתבע ה"ל נשבע לקיים את המנחה ותנן לקמן (כו). נשבע לקיים את המנחה ולא קיים פטור משבעות קרבן (לעיל ד. וצ"ל מקרבן שבועות). זו היא שבועת בטוי. דקאמר קרא לנעט בשפתים להרע או להטיב וגו', וזו היא שבעה בטוי שמשניא שבעתו שלא יאכל אותו כבר, אצל לא גזיל מרירי להכריה. אצל שבעת שבעות שבעות הספקין מיניא על הדיון כשגגה אשם (שם). **אבל אכלתי ולא אכלתי לא**. לא מיימי קרבן, משום דלהרע או להטיב גבי קרבן קאי, אלא על העתיד לבא. דייק להרע או להטיב לקמן צפ"ג (לעיל ג.).

עין משפט
נר מצוה

יד א מיי פ"ה מהל'
שבועות הל' ד סמג
לאחין רמא עוש"ע יו"ד סי' רלו סעיף ד:

בזו ב מיי פ"ה מהל'
סנהדרין הל' א סמג
לאחין רמא [ובכר אלפס

בזו ג ד מיי שס הל' ג
[ופ"ה מהל' תמורה

ז' ה מיי פ"ד מהל'
שבועות הלכה כא:



רבינו חננאל

איבעית אימא שוא ושקר אחד הוא כשם שבמיא קרבן על שקר שנאמר או נפש כי תשבע לבטא בשפתים וגו' וחביא את אשמו לה' כך מבאי על שוא. ור' עקיבא הוא דמחייב קרבן לשעבר כלהבא: ומהובינן עליה וכי שקר להבא הוא והתניא בשבועת שוא לשנות ובשבועת שקר נשבע להחליף מכלל דתרווייהו לשעבר. ופריך אימא נשבע ומחליף להבא. ור' אבהו משמיה דר' יוחנן אמר אכלתי ולא אכלתי שקר. ואוהרתיה מלא תשבעו בשמי מלא: אובל ולא אובל עובר בכל יחל דברו. ואיזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם. והא דאמר ר' אבהו לאו בפירוש שמינא ליה מיניה דר' יוחנן אלא מכללא שמעי ליה הכי דלשאר ר' יוחנן דאמר כל לאו שבועתה לאו שיש בו מעשה לוקין עליו. שיש בו מעשה אין לוקין עליו חוץ מן הנשבע והמימר והמקלל את חבריו בשם שאע"פ שאין בהן מעשה לוקין עליו. ומפורש בתחלת מסכת תמורה כי המימר דבורו עושה מעשה הוא. דהא הקדוש ונאסר לכל: קלל את חבריו בשם שנאמר אם לא תשמרו לעשות וגו' עד ליראה את השם הנכבד והנורא וההפלא ה'. והפלא זו מכות כלומר לא נתיירא אלא קילל חבריו והזכיר השם הנכבד והנורא ילקח: שבעה מנא לן דלקי. אמר ר' יוחנן מלא ינקה דברים שפוטין הן: ודייק ר' יוחנן מדכתיב תרי זמני לשוא בהאי קרא דלא תשא אחד לשבועת שוא ושוא ואחד לשבועת שקר דלקי וקשאי ליה לר' אבהו האי שבועת שקר דלית ביה מעשה ולקי דמרכי ליה לר' יוחנן מהאי קרא. היכי דמי אי נימא דנשבע שלא יאכל ואכל הרי עשה מעשה אלא בשנשבע שישאל ולא אכל האי בין ר' יוחנן ובין ריש לקיש לא לקי: אלא אמר ר' אבהו לא משכחת לה אלא בנשבע שאכלתי ולא אכל או בנשבע שלא אכלתי ואכל דלקי. תנה מהאי כללא שמינא ליה לר' אבהו: ואקשינן עליה מכרי האי לית ביה מעשה והאי לית ביה מעשה ומאי שנא